

1502842-05.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

ADRIANO DA CONCEIÇÃO SANTOS

Vistos.

Adriano da Conceição Santos foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 03.02.2022, por volta das 19:40 horas, na Rua Guaianases, República, tinha em depósito e guardava, para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502842-05.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502842-05.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Indiciado:

ADRIANO DA CONCEIÇÃO SANTOS

Vistos.

Adriano da Conceição Santos foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 03.02.2022, por volta das 19:40 horas, na Rua Guaianases, República, tinha em depósito e guardava, para fim de tráfico, 156 porções de maconha.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP e a defesa requerendo a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 09, 21/22 e 146/147.

Desde o início, o réu sustentou que era usuário e que a droga encontrada em seu apartamento, num centro de acolhimento, voltava-se a seu consumo; sobre o dinheiro, afirmou que o mesmo provinha de benefício social que recebia. A respeito, fls. 13.

Em juízo, seu depoimento, com maior especificidade, foi no mesmo sentido e parece consentâneo. Esclareceu, porém, que no local havia apenas 27 porções de maconha, ao invés das 156 descritas na denúncia.

Há de se convir que, se traficante de fato fosse, dificilmente, sendo abordado sem droga alguma, como afirmaram os PMs Matheus e Bruno, ele indicaria sua residência onde os entorpecentes se achavam.

Outro ponto é que a revista no imóvel não foi presenciada por nenhum outro indivíduo, além do corpo policial, nem tampouco se preocuparam os milicianos em arrolar, para dar maior segurança a sua ação, a companheira do réu que lá estava ou a gerente do centro de acolhimento, chamada Genilda.

Analisando-se, ainda, os antecedentes do réu, que transpareceu extrema sinceridade em seu interrogatório judicial, verifica-se que nunca se envolveu com tráfico, registrando duas passagens longínquas por furto, conforme fls. 41/44 e 45/55.

Daí a solução correta, como com muita justiça preconizado pelo MP, ser a absolvição.

Isso posto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal, para absolver o réu Adriano da Conceição Santos da acusação que lhe foi feita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso V, do CPP.

P.R.I.

São Paulo, 28 de março de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito